더 아리랑 3층 49인 요양원 설치 검토 보고서

용도 확정일 2026년 10월 16일
검토 기준일 2026년 10월 17일

3층을 일반형 노인요양시설 정원 49명으로 전환하는 사업을 전제로, 설치신고와 장기요양기관 지정, 시설과 인력, 공사와 운영 준비를 검토합니다. 요양병원이나 주야간보호센터와는 다른 입소형 시설입니다.

핵심 판단

현 단계 판단은 조건부 추진입니다. 49인 정원에 필요한 법정 연면적은 1,156.4제곱미터입니다. 기존 사이트의 400평은 약 1,322.3제곱미터이지만 실측값과 인정 면적이 확인되지 않았으므로, 이 숫자만으로 설치 가능하다고 확정할 수 없습니다. [1]

먼저 해결할 조건	사업에 미치는 영향
설치자와 소유권	49인 보험급여형 시설은 소유권 확보 원칙과 권리 제한을 먼저 검토. 건물 소유 법인과 운영 법인이 다르면 별도 법인 임차가 자동 허용된다고 볼 수 없음.
3층 피난계획	직통계단 2개소 적용 여부와 피난층 외 요양시설의 대피시설을 설계에 반영. 일반 승강기만으로 화재 피난 충족 불가.
면적과 창문	인정 연면적, 침실 면적, 외기와 접한 개폐 가능한 창의 면적을 실측 후 계산.
운영과 지정	설치신고 수리와 장기요양기관 지정은 구분. 인력·운영계획·지역 수요 등 심사 준비.

첫 상담에서 받을 결론

동구청 노인복지 및 장기요양기관 지정 담당, 건축 담당, 관할 소방서와 건축사에게 같은 평면도와 사업개요를 제시합니다. 각 부서가 제시한 조건을 한 도면에 통합한 후 공사 범위를 확정해야 재시공을 줄일 수 있습니다.

확인된 자료는 기존 3층 현장 사진 3장과 사이트의 400평 표기입니다. 등기부, 건축물대장, 준공도면, 계단·승강기·소방 성능 자료는 제출 전 확인 항목입니다. 이미지 제안은 공간 분위기 검토용이며 실측 설계도나 허가 증명이 아닙니다.

1 설치 절차와 소유권 선결 조건

신고와 지정의 두 절차

국가·지방자치단체 외 설치자는 노인복지법 제35조에 따른 노인의료복지시설 설치신고를 합니다. 장기요양보험 시설급여를 제공하려면 별도로 노인장기요양보험법 제31조에 따른 장기요양기관 지정을 받아야 합니다. 건축 용도변경과 소방 절차도 별도로 이행합니다. [2][3]

단계	주요 실행과 결과물
사전 검토	정원 49명, 일반형 여부, 운영 주체, 입소자 구성, 소유권·담보, 면적, 피난 가능성 확인
건축과 소방 설계	노유자시설 용도 적합성·용도변경, 방화구획·대피시설·계단, 편의시설, 구조와 설비 검토
공사와 완료 검사	설계 승인·신고 범위에 맞춰 시공하고 소방·전기·승강기 등 해당 검사와 확인자료 확보
설치신고	위치도·평면도·설비구조내역, 사업계획, 비용부담 서류, 소유권 자료, 법인 정관 등 준비
장기요양기관 지정	일반·인력·시설 현황, 운영규정, 사업계획, 사업자등록증 또는 고유번호증과 관할 추가서류 준비

가장 먼저 등기 구조 확인

별표 4는 설치자의 토지·건물 소유권 확보를 원칙으로 하고, 시설 이용을 제한할 수 있는 권리 설정을 제한합니다. 시설 설치목적 담보권도 피담보채권과 입소보증금 합계의 건설원가 대비 한도를 검토해야 합니다. [1]

타인 소유 건물 사용은 전액 본인부담형, 지정 지역의 30인 미만 시설, 국가·지자체 관련 시설 등 열거된 예외와 계약 요건에 해당하는지 확인해야 합니다. 일반적인 49인 보험급여형을 상가 임대차만으로 개설할 수 있다고 전제하지 마십시오. 같은 대표자가 운영하더라도 건물 소유자와 설치자가 별도 법인이면 별도 판단이 필요합니다. [1][2]

정부24 안내 처리기간은 설치신고 총 7일, 기관지정 총 30일입니다. 이는 공사·보완·위원회 일정까지 포함한 전체 개원 소요기간이 아닙니다. 관할 접수 방식과 최신 추가 서류를 확인합니다. [2][3]

2 정원과 면적 및 공간 구성

기준	49인 적용
시설 전체	정원 1인당 연면적 23.6제곱미터 이상 → 49 × 23.6 = 1,156.4제곱미터 약 349.8평
침실	일반형 1인당 침실 6.6제곱미터 이상 → 합계 최소 323.4제곱미터. 합숙용 침실은 1실 4명 이하
창과 외기	각 침실 바닥면적 1/7 이상을 개폐 가능한 외기 접촉 창으로 확보. 실내 유리창이나 무창실로 대체하지 않음
기존 400평 표기	약 1,322.3제곱미터. 최소치 대비 약 165.9제곱미터이나 인정 연면적과 실제 침실 확보는 별도 검증

면적 산정은 임대차계약의 계약면적과 동일하지 않을 수 있습니다. 공용부 배분, 주차장 산정 제한, 다른 층과의 구분을 관할과 확인하고 건축사의 면적표로 입증합니다. 4·5층 쉼터를 요양원 전용면적으로 자동 합산하지 않습니다. [1]

일반형 침실 구성 제안

예시 A는 4인실 10개 + 2인실 4개 + 1인실 1개 = 49명, 총 15실입니다. 예시 B는 2인실 24개 + 1인실 1개 = 49명으로 사생활 보호에 유리하지만 창면과 복도·실별 출입구가 더 많이 필요합니다. 둘 다 실측 전 비교안입니다.

남녀 합숙실은 분리하고 개인 수납, 간호 접근, 침대·휠체어 이동을 확보합니다. 질환에 대응하는 특별침실은 정원의 5% 이내 기준을 적용하며, 49명의 5%인 2.45명을 임의로 3명으로 올리지 말고 관할과 침실 정원·산입 방식을 확정합니다. 치매전담실은 별도 인력·공동거실·교육 기준이 있으므로 일반형 계획과 구분합니다. [1]

공간 구획의 원칙

창이 있는 외곽을 침실에 우선 배정하고, 중앙부는 간호·관찰과 프로그램·식당, 서비스실로 나눕니다. 사무실, 요양보호사실, 자원봉사자실, 의료·간호사실, 물리·작업치료실, 프로그램실, 식당·조리실, 화장실, 세면·목욕실, 비상재해 대비시설을 누락하지 않습니다. 세탁 전량 위탁 시의 예외만 해당 조건 확인 후 적용합니다. [1]

공간별 넓이는 일률적 추정표로 확정하지 않고 침실 최소면적, 창 면적표, 침대 이동 시뮬레이션, 대피시설, 실제 구조기둥을 반영해 배분합니다.

3 3층 건축 소방 피난과 접근성

직통계단과 별도 대피시설을 함께 검토

노인복지시설로 사용하는 3층 이상 층에서 해당 거실 바닥면적 합계가 200제곱미터 이상이면 직통계단 2개소 이상 기준을 적용합니다. 계단 2개가 있어도 보행거리·배치·유효폭·방화문 조건이 맞아야 합니다. 기존 판매시설의 계단이 요양시설에도 적합한지 재검토합니다. [4]

피난층 외 노인요양시설에는 각 층 별도 방화구획 대피공간, 거실에 접한 노대, 계단 없이 지상으로 통하는 경사로 또는 인접 건축물 연결통로 중 법정 방식에 맞는 시설이 필요합니다. 발코니나 대피공간의 면적·구조는 설계자가 세부 기준으로 산정해야 합니다. 5층 쉼터나 일반 승강기가 3층 대피시설을 대신하지 않습니다. [5]

공종	설계 및 현장 확인
소방	스프링클러, 감지·경보·속보, 유도등·비상조명, 소화기·옥내소화전, 제연 등 적용 설비 목록을 소방설계자가 판정. 600제곱미터 이상 노유자시설 규모에 맞는 스프링클러 기준 우선 검토.
방화구획	3층과 다른 업종, 승강기·계단·설비 샤프트의 구획, 관통부 내화충전, 방화문과 연동 점검
피난 운영	침상·휠체어 이용자의 수평대피와 지상 이송 시나리오, 야간 근무 인원으로 훈련
출입 통제	배회·추락 방지 잠금과 화재 시 자동 개방 연동. 비상문 앞 가구·물품 금지
무장애	대지·주차장부터 3층까지 연속 접근, 문턱 제거, 손잡이, 장애인 화장실, 승강기·문 폭·회전공간 실측

2층 이상 침실은 경사로 설치가 원칙이나 승객용 엘리베이터를 설치한 경우의 예외가 있습니다. 이것은 일상 접근 기준이며 화재 피난 성능과 다릅니다. 침상 이송 가능한 승강기 크기는 별도로 권장 검토합니다. [1]

사진 속 붉은 배관이나 기존 비상구 표시만으로 소방 적합을 판단할 수 없습니다. 수원·펌프·압력·헤드 배치, 전원과 경보 연동을 검증하고 칸막이 신설 후 재설계합니다. 방염·불연·준불연 적용도 부위별로 확인합니다.

4 인력 기준과 49인 운영 계획

신규 일반형 시설의 요양보호사 기준은 입소자 2.1명당 1명입니다. 기존 시설의 유예를 신규 개설에 적용하지 않습니다. 아래 계산은 49명이 실제로 입소한 경우의 계획 검토이며 개설신고 정원 기준과 급여청구 월별 산정은 관할·공단과 대조합니다. [1][6]

직종	검토 기준과 49인 계획
시설장	1명. 사회복지사 자격 또는 의료인 요건 확인
사회복지사	1명. 시설장의 자격이 있다는 이유로 자동 겸직 처리하지 않음
간호사·간호조무사	25명당 1명 기준. 49인 계획은 2명 확보를 전제로 교대·휴가 보완 검토
물리·작업치료사	1명. 관련 면허와 실제 근무 확보
요양보호사	49 ÷ 2.1 = 23.33. 급여비용 인력산정의 소수점 반올림 시 23명. 운영계획은 24명 이상과 휴가·야간 대체 여력을 권장하되 관할 설치기준 산정 확인
조리원	25명당 1명 기준으로 2명 계획. 적법한 급식 위탁 예외는 계약·인력 조건 확인
위생원	기본 1명. 세탁물 전량 위탁 시 예외 검토
의사·계약의사	1명 이상 기준. 의료기관 협약으로 의료연계체계를 갖춘 경우 별표의 예외 확인

49명과 50명의 차이를 잘못 이해하지 않기

사무국장·사무원·관리인은 입소자 50명 이상 기준 항목입니다. 반면 영양사 기준은 입소정원이 아니라 1회 급식인원 50명 이상입니다. 입소자 49명에 직원 급식이 합쳐지면 기준을 넘을 수 있으므로 영양사와 집단급식소 신고 적용을 위생 담당에게 확인합니다. [1]

24명의 요양보호사를 한 시간대에 모두 배치한다는 뜻은 아닙니다. 주간·야간, 주휴·연차·교육·병가를 포함한 근무표를 작성하고, 공단의 월 근무시간 인정·가산·감액 기준을 대조해야 합니다. 의료 협약도 응급이송과 계약의사 방문 체계를 대체 없이 구체화합니다. [6]

5 시설 설비와 운영 전반의 준비

영역	준비 기준과 실무 항목
생활과 간호	49개 침상과 개인 수납, 호출 장치, 침상 접근, 복약 보관·기록, 응급연락, 간호기록·급여계획·상태 평가 체계
목욕과 위생	미끄럼 방지, 손잡이, 보조 목욕 장비, 급배수·방수·환기. 자동 온도조절 급탕은 최고 40도 이상이 되지 않도록 별표 기준 적용
감염관리	손위생, 오염·청결 물품과 세탁물 분리, 환기, 감염 의심 입소자 대응 공간·이송 절차, 폐기물 분류와 수거 계약
식사	식자재 반입·보관·세척·조리·배식·회수 흐름, 냉장·온도기록, 연하·알레르기 대응, 영양관리와 급식 위탁 범위
일상활동	프로그램실과 물리·작업치료실, 안전한 보행·인지 활동, 가족 면회와 상담, 이용자의 사생활 보호
정보보호	CCTV 설치·관리 기준 및 예외 절차 검토. 영상 60일 이상 보관 원칙, 접근통제·열람기록·안내판·안전한 저장. 욕실·화장실 촬영 금지 등 설치 위치별 기준 확인
운영 문서	입소계약과 비용안내, 운영규정, 인권·학대예방, 고충처리, 낙상·욕창·실종 예방, 감염·재난 대응, 직원 교육·건강관리
보험과 회계	배상·화재 등 해당 보험, 보증금 수납 시 반환보증 요건, 사회복지시설 회계 적용과 급여청구·본인부담금·비급여 구분

정원 49명이라는 수만으로 위생·소방·식품·인권 의무가 면제되지 않습니다. CCTV의 설치 위치와 동의 예외도 시설 내 사생활 보호와 법령을 함께 적용해야 합니다. [1][7]

구입 순서는 침대·목욕장비·침상 이동 치수 결정, 건축·설비 도면 반영, 현장 전원·급배수·하중 검토, 설치와 시운전입니다. 도면 확정 전에 대형 장비부터 주문하면 출입문·복도와 맞지 않을 수 있습니다.

6 공사 후 공간 이미지 제안과 설계 지침

기존 3층 현장 사진의 기둥 간격과 외곽 창을 참고해 밝은 아이보리, 옅은 목재, 저채도 녹색의 차분한 주거형 돌봄 공간을 제안합니다. 접수·관찰, 공동생활·식당, 생활침실의 세 장면으로 방향을 비교합니다.

제안 장면	공간 의도와 검증 과제
접수와 돌봄 거점	가족 상담과 직원 관찰이 가능한 소규모 안내 거점. 출입 통제와 응급 호출, 침상·휠체어 통로, 방화문 개방 범위를 실측 설계에서 확인
공동생활과 식사	안정적인 팔걸이 의자, 휠체어 식탁, 빛 반사가 적은 바닥, 개방감 있는 활동 공간. 피난 동선을 가구로 침범하지 않도록 배치
생활침실	2인실 분위기 예시. 전동 저상 침대, 개인 수납·호출, 프라이버시 커튼, 창 채광과 간호 접근. 49인 전체 침실 구성과 별개인 장면 예시

기존 한의원 계획에서 바뀌는 핵심

진료·치료 중심 칸막이에서 24시간 거주 중심 침실과 간호·식사·목욕 동선으로 재편합니다. 방문객과 상가 고객은 요양원 생활구역을 관통하지 않도록 하고, 다른 층 쉼터 이용은 개별 상태평가·동행·이동 안전계획을 전제로 별도 검토합니다.

이미지는 구조·창면의 분위기를 참고한 시각 제안입니다. 기둥 위치, 정확한 치수, 법정 창 면적, 방화구획, 대피공간, 침대 이동, 설비 용량은 실측도면에서 다시 검증해야 합니다. 이미지가 보기 좋다는 이유로 허가가 가능한 설계로 간주하지 않습니다.

설계자에게 전달할 요구

침실별 정원·순면적·창면적표, 시설 인정 연면적 산정표, 피난거리·방화구획·대피계획, 휠체어·침상 회전 검토, 급배수·전기·환기 계획을 같은 도면 세트로 작성하십시오. 특별침실과 일반실, 남녀 침실을 표기하고 공용실 누락 여부를 대조합니다.

웹사이트의 3층 표기와 종전 한의원 이미지는 새 사업 방향에 맞춰 별도로 정리할 대상입니다. 본 보고서는 행정 수리나 개원 완료를 의미하지 않습니다.

7 실행 순서와 비용 검토 체크리스트

우선순위	확인자료와 완료 조건
1 소유권과 운영자	토지·건물 등기부, 담보·선순위 권리, 운영 법인 정관과 소유자 대조. 설치 가능 구조를 관할과 확인
2 건축 기본검토	건축물대장·원도면·실측도·구조 현황. 3층 용도변경, 주차·편의시설·증설 가능성 검토
3 정원과 피난 검토	49명 인정 연면적·침실·창·계단 2개소·대피시설 확보. 미충족 시 정원 또는 공사 범위 재설정
4 도면과 견적	건축·소방·전기·설비 통합도면을 기준으로 동일 내역 2~3개 비교견적
5 인력과 운영	시설장·핵심 인력 채용, 위탁 계약, 의료연계, 운영규정, 월별 인력·자금계획
6 검사와 행정	해당 완료검사, 설치신고, 지정신청과 보완, 직원교육·피난훈련·개원 점검

견적에 반드시 분리할 항목

철거·유해물질 사전조사, 칸막이·문·창, 대피시설·계단 보완, 소방·수원·펌프, 전력·비상전원·호출·통신, 급배수·목욕실·주방, 환기·냉난방, 침대·목욕·급식·간호 장비, 설계·검사·보험·초기 채용을 각각 구분합니다. 석면 등은 존재를 가정하지 않고 건물 이력과 조사 대상 여부를 먼저 확인합니다.

총사업비와 개원일은 현장 자료 없이 확정하지 않습니다. 부서별 사전검토 → 통합설계 → 견적 → 공사·검사 → 신고·지정의 선후관계를 먼저 정하고, 건물 보완공사와 지정 심사 보완기간을 일정에 반영하십시오.

이번 주 요청할 자료

(1) 토지·건물 등기부와 운영 예정자 명의 (2) 건축물대장과 층별 현황도 (3) 창·기둥·계단·승강기·화장실 위치가 있는 3층 실측도 (4) 기존 소방 완공·점검 자료 (5) 위탁 급식·세탁 여부와 직원 포함 예상 급식인원. 이 다섯 묶음이면 49인 계획의 주요 장애를 빠르게 분류할 수 있습니다.

8 근거 자료와 관할 협의 질문

[1] 국가법령정보센터 노인복지법 시행규칙 제20조 제22조 및 별표 4

https://law.go.kr/LSW/LsiJoLinkP.do?languageType=KO&lsNm=노인복지법시행규칙&paras=1

[1 부속] 노인의료복지시설 시설 및 직원배치 기준 별표 4 원문 개정 2024년 12월 31일

https://www.law.go.kr/LSW/flDownload.do?bylClsCd=110201&flSeq=149738323

[2] 정부24 노인의료복지시설 설치신고

https://www.gov.kr/mw/AA020InfoCappView.do?CappBizCD=14600000127

[3] 정부24 장기요양기관 지정

https://www.gov.kr/mw/AA020InfoCappView.do?CappBizCD=13510000003

[4] 국가법령정보센터 건축법 시행령 제34조 현행 시행 2026년 10월 6일

https://www.law.go.kr/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=900087934

[5] 국가법령정보센터 건축법 시행령 제46조 현행 시행 2026년 10월 6일

https://www.law.go.kr/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1001005885

[6] 국민건강보험공단 장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시 제47조부터 제51조

https://www.nhis.or.kr/lm/lmxsrv/law/lawFullContent.do?SEQ=1637&SEQ_HISTORY=

[7] 국가법령정보센터 노인장기요양보험법과 시행규칙 CCTV 기준

https://law.go.kr/법령/노인장기요양보험법

현행 시행규칙 표시는 2025년 12월 29일 시행본이며, 조회한 별표 4의 마지막 개정 표기는 2024년 12월 31일입니다. 접수 시점의 시행일과 최신 부칙, 추가 고시 및 관할 적용을 다시 대조합니다.

관할에 서면으로 확인할 질문

소유 법인과 운영 법인이 다를 때 49인 보험급여형 설치가 가능한가? 공용부와 다른 층을 제외한 인정 면적은 얼마인가? 현재 두 계단과 대피시설이 적합한가? 특별침실 정원과 창 면적 산정은 어떻게 적용하는가? 정원 49명 개설 신고 인력과 공단 월별 청구 인력은 각각 어떻게 산정하는가? 직원 급식을 포함할 때 영양사·집단급식소 신고가 필요한가?

보고서의 계산·공간 예시는 사업 검토를 위한 제안이고, 행정 수리·지정 여부와 구조·소방 적합 판정은 관할 심사 및 자격 있는 설계·검사 주체의 확인을 거쳐야 합니다.